



MĚSTSKÝ ÚŘAD

10-10-2022

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

45426/17A1	Pracovní	Počet listů	Přílohy
	7		

Městský úřad Kadaň
odbor dopravy
Jana Švermy 21
Kadaň 432 01

V Li. Vany dne 5.10.2022

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. celkový počet řidičských oprávnění vydaných Městským úřadem Kadaň v roce 2021 státním občanům členských států EU (vyjma občanů ČR),
2. celkový počet žádostí o vydání řidičského oprávnění, které byly Městským úřadem Kadaň v roce 2021 zamítnuty státním občanům členských států EU (vyjma občanů ČR),
3. celkový počet řidičských oprávnění vydaných Městským úřadem Kadaň v roce 2021 státním občanům třetích zemí (tedy vyjma občanů členských států EU a občanů ČR),
4. celkový počet žádostí o vydání řidičského oprávnění, které byly Městský úřad Kadaň v roce 2021 zamítnuty státním občanům třetích zemí (tedy vyjma občanů členských států EU a občanů ČR),
5. průměrný počet dokladů, které bylo nutno doložit ke kladně vyřízené žádosti o vydání řidičského oprávnění prokazující obvyklé bydliště cizince na území České republiky,
6. deset nejčastěji doložených dokladů, které byly předloženy ke kladně vyřízené žádosti o vydání řidičského oprávnění prokazující obvyklé bydliště to státních občanů členských států EU (vyjma občanů ČR) na území České republiky a
7. patnáct nejčastěji doložených dokladů, které byly předloženy ke kladně vyřízené žádosti o vydání řidičského oprávnění prokazující obvyklé bydliště občanů třetích zemí (tedy vyjma občanů členských států EU a občanů ČR) na území České republiky.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, **budou-li účtovány**. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem,

Jméno, příjmení _____

dat. narození: _____

trvale bytem: _____

adresa pro doručování _____

Kadaň

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz

Odbor dopravy
Jana Švermy 21

Naše zn. : OD-46205/2022/Ber
Vyřizuje : Pavlína Beránková
Tel. : 474 319 606
E-mail : pavlina.berankova@mesto-kadan.cz

V Kadani : 13. 10. 2022

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor dopravy, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o č. 106/1999 Sb., o žádosti doručovací adresa (dále jen „žadatel“) ze dne 10.10.2022 o poskytnutí informace pod č.j. MUKK/45426/2022 **t a k t o:**

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou podal .

s e
podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. v návaznosti
na ustanovení § 2 odst. 3 téhož zákona
o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Městský úřad Kadaň, odbor dopravy, (dále též „povinný subjekt“) obdržel dne 10. 10. 2022 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., v níž se žadatel domáhá poskytnutí následujících informací:

1. celkový počet řidičských oprávnění vydaných Městským úřadem Kadaň v roce 2021 státním občanům členských států EU (vyjma občanů ČR),
2. celkový počet žádostí o vydání řidičského oprávnění, které byly Městským úřadem Kadaň v roce 2021 zamítnuty státním občanům členských států EU (vyjma občanů ČR),
3. celkový počet řidičských oprávnění vydaných Městským úřadem Kadaň v roce 2021 státním občanům třetích zemí (tedy vyjma občanů členských států EU a občanů ČR),
4. celkový počet žádostí o vydání řidičského oprávnění, které byly Městským úřadem Kadaň v roce 2021 zamítnuty státním občanům třetích zemí (tedy vyjma občanů členských států EU a občanů ČR),
5. průměrný počet dokladů, které bylo nutno doložit ke kladně vyřízené žádosti o vydání řidičského oprávnění prokazující obvyklé bydliště cizince na území České republiky,
6. deset nejčastěji doložených dokladů, které byly předloženy ke kladně vyřízené žádosti o vydání řidičského oprávnění prokazující obvyklé bydliště státních občanů členských států EU (vyjma občanů ČR) na území České republiky a
7. patnáct nejčastěji doložených dokladů, které byly předloženy ke kladně vyřízené žádosti o vydání řidičského oprávnění prokazující obvyklé bydliště občanů třetích zemí (tedy vyjma občanů členských států EU a občanů ČR) na území České republiky.

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. „Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti ...“, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.“

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se „Zákon ... nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.“

Výdej dat z registru řidičů upravuje ustanovení § 121 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), podle něhož „Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn poskytnout údaje z registru řidičů na základě písemné žádosti pouze

- a) orgánům státní správy v rozsahu potřebném k plnění jejich úkolů,
- b) soudům všech stupňů, státním zastupitelstvím všech stupňů,
- c) orgánům a organizacím, které jsou pověřeny zvláštními předpisy k práci s těmito údaji, například pojišťovně ke zjištění údajů o řidiči, který byl účastníkem dopravní nehody nebo takovou nehodu zavinil,
- d) orgánům činným v trestním řízení,
- e) obcím v rozsahu potřebném pro jejich činnost,
- f) fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené,
- g) jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.“

Na tomto místě se považuje za důležité poznamenat, že v obecné rovině je zákon č. 106/1999 Sb. ve vztahu k právu na informace zvláštním právním předpisem, pokud však jde o výdej dat z registru řidičů, a panem Pátnickým požadované informace právě charakter dat z registru řidičů mají, přejímá úlohu lege specialis, tedy zvláštního právního předpisu, právě zákon č. 361/2000 Sb. a konkrétně jeho výše citované ustanovení § 121 odst. 1.

Pokud jde o dotazy uvedené pod body 5. – 7., povinný subjekt pro úplnost odkazuje na ustanovení § 92 odst. 3, odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., jež upravuje náležitosti žádosti o udělení řidičského oprávnění a taxativní výčet přikládaných podkladů a dokladů takto:

„(3) V žádosti o řidičské oprávnění musí být uvedeno

- a) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“), a příjmení žadatele o řidičské oprávnění,
- b) adresa obvyklého bydliště žadatele o řidičské oprávnění na území České republiky, nebo místo studia,
- c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele o řidičské oprávnění, pokud mu bylo přiděleno,
- d) skupina vozidel, pro kterou žadatel žádá o udělení řidičského oprávnění, a zda žádá o udělení výjimky podle § 83 odst. 5 nebo 6,
- e) předchozí obvyklé bydliště od dosažení věku stanoveného v § 83, pokud se nacházela mimo území České republiky, a současné obvyklé bydliště mimo území České republiky, pokud žadatel v České republice pouze studuje.

(4) K žádosti musí být přiložen

- a) platný doklad totožnosti žadatele,
- b) posudek o zdravotní způsobilosti,
- c) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců,
- d) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
 - 1. osvědčení o registraci podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
 - 2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
 - 3. nájemní smlouva k nemovitosti,
 - 4. potvrzení o zaměstnání,
 - 5. výpis z živnostenského rejstříku,
- e) čestné prohlášení žadatele, že
 - 1. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a

2. jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění,

f) rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4, byla-li udělena,

g) doklad o splnění dalších podmínek podle § 91.“

K informacím požadovaným panem dále uvádíme, že Městský úřad Kadaň neeviduje statistiky ohledně doložených dokladů prokazujících obvyklé bydliště k žádostem o udělení řidičského oprávnění občanům členských států EU a občanům třetích zemí, ani počet žádostí o udělení řidičského oprávnění občanům členských států EU a občanům třetích zemí nebo jejich zamítnutí.

Na základě výše uvedených skutečností Městský úřad Kadaň, odbor dopravy, jako povinný subjekt učinil následující závěr.

Žádosti o poskytnutí výše uvedených informací, byť učiněné s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., nelze vyhovět, neboť obsah žádosti nelze podřadit pod režim zákona č. 106/1999 Sb., a žádost i se tedy v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 3 téhož zákona odmítá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. podat odvolání podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení žadateli nebo jeho zmocněnci. Odvolání se podává prostřednictvím Městského úřadu Kadaň, odboru dopravy, Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, ode dne, kdy bylo nevyzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za její doručení. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.




Pavlína Beránková
referent odboru dopravy